الرُّهْبَانِ وَالأَحبَارِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلوا وَكَذلِكَ المَرْأَةُ تُقْتَلُ إِذا قَاتَلَتْ وَيَجُوزُ أَمَانُ أَدْنَى المسلِمِينَ عَلَى بَيْضَتِهِمْ وَكَذلِكَ المرأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الأَمَانَ وَقِيلَ إِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الإِمَامُ جَازَ وَمَاغَنِمَ المُسْلِمُونَ بِإِيجَافٍ فَلْيَأْخُذِ الإِمَامُ خُمُسَهُ يُقْسِمُ الأَرْبَعَةَ الأَخْمَاس بَيْنَ أَهْلِ الجَيْشِ وَقَسْمُ ذلِكَ بِبَلَدِ الحَرْبِ أَوْلَى وَإِنَّمَا يُخَمَّسُ وَيُقَسَّمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَمَا غُنِمَ بِقِتَالٍ وَلا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الطَّعَامُ وَالعَلَفُ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُسْهَمُ لِمَنْ حَضَرَ القِتَالَ أَو تَخَلَّفَ عَنِ القِتَالِ فِى شُغْلِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ جِهَادِهِمْ وَيُسْهَمُ لِلمَرِيضِ وَلِلفَرَسِ الرَّهِيصِ وَيُسْهَمُ للفَرَسِ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ لِرَاكِبِهِ وَلا يُسْهَمُ لِعَبْدٍ وَلا لِامْرَأَةٍ وَلا لِصَبِيٍّ إِلَّا أَنْ يُطِيقَ الصبيُّ الَّذِى لم يَحْتَلِمُ القِتَالَ وَيُجِيزُهُ الإِمَامُ وَيُقَاتِلُ فَيُسْهَمُ لَهُ وَلا يُسْهَمُ للأَجِيرِ إِلَّا أَن يُقَاتِلَ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ العَدُوِّ عَلَى شَىْءٍ فِى يَدِهِ مِنَ أَمْوَالِ